



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001977

Tocache, 13 JUN 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023995995 que contiene el Memorando N° 464-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, el Informe N° 070-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM del Jefe de la Oficina de Administración y los antecedentes adjuntos de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, en un total de cincuenta y nueve (59) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)";

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000477-2022-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de julio del 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 13 de octubre del 2021, recaído en el expediente judicial N° 00205-2021-0-2201-JR-LA-01, a favor de don **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, por concepto del 30% de





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001977

preparación de clases y evaluación, desde el **23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2001 y desde el 25 de marzo del 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 4,172.40** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2643-2022-GRSM/DRE de fecha 15 de diciembre del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000477-2022-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de julio del 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 4,172.40** soles a favor de don **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 16 de fecha 09 de noviembre del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00205-2021-0-2201-JR-LA-01**; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 300 – Educación San Martín, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Cuarto considerando de la Resolución Judicial N° 16 de fecha 09 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000477-2022-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de julio del 2022, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 02656-2023 emitido por la UGEL Huánuco de fecha 05 de junio del 2023, resolución directoral SubRegional de Tocache N° 0412-2001 de fecha 27 de abril del 2001, la planilla de remuneraciones de noviembre del 2001 y boletas de pago de diciembre 2007 y octubre 2012, don **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, es contratado desde el **23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2001** y es nombrado desde el **25 de marzo del 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012**, actualmente es profesor en la institución educativa "Industrial Hermilio Valdizan" de Huánuco – Huánuco, el Juzgado de trabajo Transitorio de Moyobamba dispone el reintegro de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% del periodo que laboró como docente contratado: **a) 23.04.2001 al 31.12.2001** y como docente nombrado del **b) 25.03.2002 al 25.11.2012** lo que se calculará sobre la base de su remuneración total (integra);

Que, mediante Informe N° 66-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08 de junio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 07/100 SOLES (S/ 44,571.07)**, como se detalla a continuación:





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001977

DECRETOS X AÑO	TIPO	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	CONDICION	HORAS	S.F & S.ZR	S.F & C.ZR	C.F & C.ZR	MONTO
TOTAL											44571.07
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	Mayo - Agosto 2001	4	I	CONTRATADO	24		Si		1007.34
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	Setiembre - Diciembre 2001	4	I	CONTRATADO	24		Si		1067.27
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Urbano	nombrado desde el 25.03.2002 // Abril 2002 - Abril 2003	13	I	NOMBRADO	24		-		3146.00
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Urbano		12	I	NOMBRADO	24		-		3264.00
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Urbano		3	I	NOMBRADO	24		-		879.00
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Urbano		9	I	NOMBRADO	24		-		2758.50
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Urbano		4	I	NOMBRADO	24		-		1310.00
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Urbano		8	I	NOMBRADO	24		-		2692.00
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Urbano		4	I	NOMBRADO	24		-		1392.20
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Urbano		7	I	NOMBRADO	24		-		2511.43
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Urbano		68	II	NOMBRADO	24		-		24543.34

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la RER N° 024-2023-GRSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA**, con DNI N° 22517618, profesor nombrado de la jurisdicción de la UGEL Huánuco, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 19 de julio de 2021 y confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 13 de octubre de 2021 y requiriendo su cumplimiento mediante Resolución Judicial N° 16 de fecha 09 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001977

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
2643-2022	00205-2021-0-2201-JR-LA-01	PABLO CESAR ORBEZO CASTAÑEDA	a) 23.04.2001 al 31.12.2001 (laboro como docente contratado) b) 25.03.2002 al 25.11.2012 (laboro como docente nombrado)	S/ 44,571.07



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH